

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3576/2536

บริษัท เอ็ดวิน จำกัด (ประเทศ ญี่ปุ่น

โจทก์

บริษัท เอ็ดวิน จำกัด (ประเทศไทย)

กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 272 (1), มาตรา 273, มาตรา 275

โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นอักษรโรมัน EDWIN และมีข้อความ เป็นคำขวัญกำกับข้างล่างว่า SOLD ONLY AT THE FINEST STORES ที่ประเทศ ญี่ปุ่น ก่อนจำเลยที่ 2 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันว่า EDWIN ใน ประเทศไทย 3 ปี การที่จำเลยที่ 2 ผลิตกางเกงยีนออกจำหน่ายในประเทศไทยโดย ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า EDWIN มีลักษณะเป็นการเขียนแตกต่างจาก เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนไว้ แต่กางเกงยีนที่จำเลยที่ 2 ผลิตใช้ เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันมีลักษณะการเขียนเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ โจทก์จดทะเบียนไว้ทั้งยังมีข้อความว่า SOLD ONLY AT THE FINEST STORES ด้วย เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และคำขวัญกำกับเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ทุกประการ นอกจากนี้กระดาดป้ายฉลากที่ติดอยู่กับกางเกงยีนดังกล่าวมี แบบ ขนาด สี สัน และข้อความเหมือนกันทุกประการ รวมทั้งที่ป้ายบอกขนาดและ ราคาซึ่งติดอยู่กับกางเกงยีนของจำเลยที่ 2 ก็มีคำว่า "EDWIN" อยู่ได้ข้อความที่เป็น ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งคำว่า "EDWIN" นี้ตรงกับที่ปรากฏอยู่ในป้ายบอกขนาดและราคาซึ่งติด อยู่กับกางเกงยีนของโจทก์อันหมายถึงว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "EDWIN" เป็น

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ดังนี้แสดงให้เห็นแจ้งชัดถึงเจตนาของ
จำเลยที่ 2 ในการปลอมเครื่องหมายการค้า EDWIN ของโจทก์ โดยรู้อยู่แล้วว่า
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าวเป็นของโจทก์ที่ประเทศญี่ปุ่นและบริษัทโจทก์
อยู่ในประเทศนั้นถือว่าเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้
นอกราชอาณาจักร และเป็นการเอาชื่อรูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความในการประกอบ
การค้าของโจทก์มาใช้เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าสินค้าของจำเลยที่ 2 เป็นสินค้าของ
โจทก์กับเป็นการจำหน่ายซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อรูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความ
ในการประกอบการค้าของผู้อื่นและเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม จำเลยที่ 2
ประกอบกิจการค้าขายสินค้าทางเกวียนด้วยการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยไม่
ได้รับอนุญาต ทำการปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นและนำมาใช้กับสินค้าของตน
ในรูปของการตั้งเป็นโรงงานผลิตสินค้าดังกล่าวออกจำหน่ายแก่ประชาชนเป็นเวลา
นานถึงประมาณ 8 ปี ทางเกวียนและกระโปรงยีนที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมของ
กลางมีจำนวนถึง 2,277 ตัว และกระดาดป้ายฉลากเครื่องหมายการค้าปลอมที่
เตรียมไว้ใช้ติดกับสินค้าทางเกวียนและกระโปรงยีนมีจำนวนถึง 28,880 แผ่น ทั้ง
โจทก์ได้บอกให้จำเลยที่ 2 ระงับการผลิตทางเกวียนโดยใช้เครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ตั้งแต่ปลาย พ.ศ. 2531 ก่อนที่เจ้าพนักงานตำรวจจะไปตรวจค้นโรงงานของ
จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2532 เป็นเวลาถึงประมาณ 1 ปีแต่จำเลยที่ 2 ก็ยัง
ไม่ยอมหยุดผลิตทางเกวียนดังกล่าว พฤติการณ์การกระทำความผิดของจำเลยที่ 2
ยังไม่มีเหตุสมควรให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,
91, 272(1), 273, 274 และ 275

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 272(1), 273, 275 ความผิดของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นความผิดสองกรรมต่างกัน ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 และความผิดฐานเอาชื่อรูปรอยประดิษฐ์หรือข้อความในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 อันเป็นบทหนัก ลงโทษจำเลยที่ 1 ปรับ 6,000 บาท ลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 1 ปี และปรับ 6,000 บาท ความผิดฐานจำหน่ายสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ลงโทษจำเลยที่ 1 ปรับ 6,000 บาท ลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 1 ปี และปรับ 6,000 บาท รวมลงโทษจำเลยที่ 1 ปรับ 12,000 บาท ลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 2 ปี และปรับ 12,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้รับโทษจำคุกมาก่อน พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นควรให้โอกาสจำเลยที่ 2 กลับตัวเป็นพลเมืองดี โทษจำคุกให้รอการลงโทษ 2 ปี คำนวณความประพฤติ 1 ปี ให้จำเลยที่ 2 ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือน ต่อครั้ง หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับ ให้ยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หากจำเลยที่ 2 ไม่ชำระค่าปรับ ให้กักขังแทน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ระเบียบกลาง ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้องและให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 3 ทุกข้อหา

โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้ออการลงโทษจำเลยที่ 2 โดยอ้างการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษให้จำเลยที่ 2 และไม่ปรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นอักษรโรมันว่า EDWIN และมีข้อความเป็นคำขวัญกำกับข้างล่างว่า SOLD ONLY AT THE FINEST STORES ที่ประเทศญี่ปุ่น ก่อนจำเลยที่ 2 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันว่า EDWIN ในประเทศไทยถึง 3 ปี การที่จำเลยที่ 2 ผลิตกางเกงยีนตามวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ. 20 ถึง พ.ร.บ. 23 ออกจำหน่ายในประเทศไทย โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า EDWIN มีลักษณะการเขียนแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนไว้ตามสำเนาหนังสือรับรองเอกสาร พ.ร.บ. 17 โดยเฉพาะตัวอักษร "W" มิได้หักเป็นมุมแหลมแต่โค้งบน แต่กางเกงยีนที่จำเลยที่ 2 ผลิตตาม พ.ร.บ. 20 ถึง พ.ร.บ. 23 ใช้เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันมีลักษณะการเขียนเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้ ทั้งยังมีข้อความว่า SOLD ONLY AT THE FINEST STORES ด้วย เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และคำขวัญกำกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการ นอกจากนี้หากเปรียบเทียบกางเกงยีนของโจทก์กับกางเกงยีนของจำเลยที่ 2 ตาม พ.ร.บ. 18 และ พ.ร.บ. 23 แล้วจะเห็นว่ากระดาดป้ายฉลากที่ติดอยู่กับกางเกงยีนดังกล่าวมีแบบ ขนาด สี สัน และข้อความเหมือนกันทุกประการกล่าวคือ นอกจากปรากฏเครื่องหมายการค้าและคำขวัญดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีข้อความที่เห็นชัดเจนว่า "SYMBOL OF QUALITY PRODUCTS, TOKYO JAPAN, BUY YOUR EXACT SIZE, FRONT BUTTON, ONLY GENUINE, AMERICAN CLASSIC, JEANS EDWIN, EDWIN COMPANY LTD." และกระดาดป้ายฉลากที่ติดอยู่กับกางเกงยีนของโจทก์กับของจำเลยที่ 2 ตาม พ.ร.บ. 19 และ พ.ร.บ. 21 ก็คล้ายกันทั้งรูป

แบบและข้อความ กล่าวคือ มีรูปโลกคล้ายกันและมีข้อความต่อไปนี้เหมือนกันคือ "EDWIN, INTERNATIONAL BASIC,SUPERNEWTON" รวมทั้งที่ป้ายบอกขนาดและราคาซึ่งติดอยู่กับกางเกงยีนของจำเลยที่ 2 ตามวัตถุพยานหมาย จ.22 ก็มีคำว่า "EDWIN"อยู่ใต้ข้อความที่เป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งคำว่า "EDWIN" นี้ตรงกับที่ปรากฏอยู่ในป้ายบอกขนาดและราคาซึ่งติดอยู่กับกางเกงยีนของโจทก์ตามวัตถุพยานหมาย จ.19 อันหมายถึงว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า"EDWIN" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นแจ้งชัดถึงเจตนาของจำเลยที่ 2 ในการปลอมเครื่องหมายการค้า EDWIN ของโจทก์โดยรู้อยู่แล้วว่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าวเป็นของโจทก์ที่ประเทศญี่ปุ่นและบริษัทโจทก์อยู่ในประเทศนั้นถือว่าเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้นอกราชอาณาจักร และเป็นการเอาชื่อรูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความในการประกอบการค้าของโจทก์มาใช้เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าสินค้าของจำเลยที่ 2 เป็นสินค้าของโจทก์กับเป็นการจำหน่ายซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อ รูป รอย ประดิษฐ์หรือข้อความในการประกอบการค้าของผู้อื่นและเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมจำเลยที่ 2 จึงมีความผิดตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า สินค้าของโจทก์ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 รู้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น เห็นว่า การที่จำเลยที่ 2 ปลอมเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ถูกต้องทุกประการกับทั้งระบุที่กระดาด้ายปลายฉลากที่ติดกับกางเกงยีนของจำเลยที่ 2 ตามวัตถุพยานหมาย จ.23 ว่า "TOKYO JAPAN, EDWIN COMPANY LTD." ตรงกับของโจทก์ตามวัตถุพยานหมาย จ.18 และที่ป้ายบอกขนาดและราคาซึ่งติดอยู่กับกางเกงยีนของจำเลยที่ 2 ตามวัตถุพยานหมาย จ.22 ก็มีคำว่า"EDWIN" อยู่ใต้ข้อความที่เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งคำว่า "EDWIN"นี้ตรงกับของโจทก์ที่ระบุไว้ตามวัตถุพยานหมาย จ.19 แสดงว่าจำเลยที่ 2 เคยเห็นสินค้ากางเกงยีนของโจทก์มาก่อนและรู้อยู่แล้วว่าโจทก์เป็นเจ้าของ

เครื่องหมายการค้า EDWIN ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น และสินค้าดังกล่าวผลิตโดยบริษัทโจทก์ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 2 พังไม่ขึ้น ส่วนที่ จำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้รื้อการลงโทษนั้นเห็นว่า จำเลยที่ 2 ประกอบกิจการค้าขายสินค้า ทางเกงยีนด้วยการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำการปลอม เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นและนำมาใช้กับสินค้าของตนในรูปของการตั้งเป็น โรงงานผลิตสินค้าดังกล่าวออกจำหน่ายแก่ประชาชนเป็นเวลานานถึงประมาณ 8 ปี ทางเกงยีนและกระโปรงยีนที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมของกลางมีจำนวนถึง 2,277 ตัว และกระดาด้ายฉลากเครื่องหมายการค้าปลอมที่เตรียมไว้ใช้ติดกับสินค้าทางเกง ยีนและกระโปรงยีนมีจำนวนถึง 28,880 แผ่น ทั้งโจทก์ได้บอกให้จำเลยที่ 2 ระงับ การผลิตทางเกงยีนโดยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตั้งแต่ปลาย พ.ศ. 2531 ก่อน ที่เจ้าพนักงานตำรวจจะไปตรวจค้นโรงงานของจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2532 เป็นเวลาถึงประมาณ 1 ปี แต่จำเลยที่ 2 ก็ยังไม่ยอมหยุดผลิตทางเกงยีนดัง กล่าวพฤติการณ์การกระทำความผิดของจำเลยที่ 2 ยังไม่มีเหตุสมควรให้รื้อการ ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาไม่รื้อการลงโทษจำเลยที่ 2 เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 พังไม่ขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ศาล อุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 และมาตรา 275 กระทั่ง 1 ปีนั้นศาลฎีกาเห็นว่าหนักเกินไป สมควรแก้ไขให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดี

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273 จำคุก 6 เดือน กระทั่งหนึ่ง และตามมาตรา 275 จำคุก 6 เดือน กระทั่งหนึ่ง และ ตามมาตรา 275 จำคุก 6 เดือน อีกกระทั่งหนึ่งรวมให้จำคุกจำเลยที่ 2 ไว้มีกำหนด 1 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(มงคล สระฐาน-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ